

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

1^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

SECRETARIA DEL SENADO

MMC
19 MAY 2025 PM1:31

**Nombramiento del
Licenciado Roberto Francis Cuerda Pérez
como Juez Superior
del Tribunal de Primera Instancia**

INFORME

19 de mayo de 2025

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado Núm. 15, aprobada el 16 de enero de 2025, vuestra Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, tiene el honor de someter a este Alto Cuerpo su informe sobre el nombramiento del licenciado Roberto Francis Cuerda Pérez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

El pasado 10 de abril de 2025, la Gobernadora de Puerto Rico, sometió para el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación del Lcdo. Roberto Francis Cuerda Pérez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

La Ley Núm. 201 de 2003, según enmendada, conocida como *Ley de la Judicatura de 2003*, establece que el Poder Judicial de Puerto Rico constituirá un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración, y estará compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia, el Tribunal de Circuito de Apelaciones

0123

como tribunal intermedio, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.001 de la Ley Núm. 201, *supra*, los jueces superiores forman parte del Tribunal de Primera Instancia, el cual es un tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre y por la autoridad del Gobierno de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según se disponga por ley.

El Artículo 5.002 de la Ley Núm. 201, *supra*, establece que para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia profesional posterior a su admisión al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y el Art. 2.015, *supra*, además de los requisitos anteriormente mencionados, dispone que los nombramientos de los jueces deberán recaer en personas altamente cualificadas, quienes deberán gozar de buena reputación moral, tener conocimiento y capacidad jurídica, poseer cualidades de integridad, imparcialidad y temperamento judicial, demostrar responsabilidad y capacidad para ejercer las funciones judiciales. Asimismo, ningún juez ejercerá la profesión de abogado o el notariado. Todo Juez Superior será nombrado y desempeñará su cargo por el término de dieciséis (16) años.

El Senado de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones de la Orden Administrativa 2025-06, delegó en la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos la investigación del nominado.

I. HISTORIAL DEL NOMINADO

El Lcdo. Roberto F. Cuerda Pérez nació en el Municipio de Mayagüez. Actualmente reside en el Municipio de Hormigueros.

Del historial educativo del nominado se desprende que, para el año 2005, completó un Bachillerato en Administración de Empresas, con concentración en Recursos Humanos y Economía, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Luego para el año 2011



culminó el grado de *Juris Doctor* en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

El historial profesional del licenciado Cuerda Pérez evidencia que para el año 2012 y hasta mayo del año 2013 se dedicó a la práctica privada de la profesión legal. A partir de esta fecha fungió como Oficial Jurídico en el Tribunal de Primera Instancia, Región de Aguadilla. Desde octubre del año 2021 y hasta el presente se desempeña como Fiscal Auxiliar I del Departamento de Justicia de Puerto Rico, en la Fiscalía de Aguadilla.

II. INVESTIGACIÓN DEL NOMINADO

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, realizó una investigación al nominado. Dicha evaluación estuvo concentrada en tres aspectos; a saber, análisis financiero, evaluación psicológica e investigación de campo.

(a) Análisis Financiero:

La firma de Asesores Financieros contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado realizó un minucioso análisis de los documentos financieros sometidos por el Lcdo. Roberto F. Cuerda Pérez, quien cumplió con todos los documentos financieros requeridos. Dicho análisis no arrojó situación conflictiva alguna que impida al designado, ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

(b) Evaluación psicológica:

El Lcdo. Roberto F. Cuerda Pérez fue objeto de una rigurosa evaluación psicológica por parte de la psiquiatra contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado de Puerto Rico. El resultado de dicha evaluación concluye que éste posee la capacidad psicológica para ejercer el cargo al que ha sido nominado.



(c) Investigación de Campo:

Como parte de la investigación de campo los siguientes funcionarios y personas particulares de la Región de Aguadilla, entre otros, fueron entrevistados y dan fe de la buena reputación y capacidad del nominado:

- Juez Superior Miguel Ramírez Vargas
- Juez Superior Abid E. Quiñónez Portalatín
- Juez Superior Miguel Trabal Cuevas
- Lcdo. Juan Ramos García, Fiscal de Distrito de Aguadilla
- Lcdo. Abdel Morales Villarubia, Fiscal Auxiliar II
- Lcdo. José A. Quiñónes Torres, Fiscal Auxiliar II
- Lcdo. Luis A. Pérez Cabán, Ex Fiscal de Distrito de Aguadilla
- Sra. Celia Lebrón, Asistente Administrativo
- Sra. Rosali Alvelo, Técnica de Víctimas de Violencia

Cabe destacar que todos los entrevistados concurrieron en recomendar favorablemente la nominación del Lcdo. Roberto F. Cuerda Pérez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

III. VISTA PÚBLICA

La Comisión celebró Vista Pública el 16 de mayo de 2025; a la cual fue citado y compareció el nominado a Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Lcdo. Roberto F. Cuerda Pérez, siendo sometido por los miembros de la Comisión a un interrogatorio sobre su capacidad, desempeño y planes de trabajo sobre el Tribunal de Primera Instancia.

El licenciado Cuerda Pérez comenzó exponiendo en dicha vista pública que hace alrededor de cuatro (4) años, ha servido como Fiscal Auxiliar I en la Fiscalía de Aguadilla, y que como fiscal ha tenido el privilegio y la gran responsabilidad de representar al Pueblo de Puerto Rico y

las víctimas de delito en el procesamiento de casos criminales. También ha representado al Gobierno de Puerto Rico en asuntos civiles.

El nominado indicó que el ser fiscal le ha dado la invaluable experiencia en litigación que buscaba, y que, en sus funciones de fiscal, en los turnos, ha tenido la oportunidad de investigar y procesar un sinnúmero de crímenes, incluyendo asesinatos, casos de violencia doméstica y maltrato de envejecientes. También ha tenido la oportunidad de ver juicios por jurado, y de trabajar casos de alto interés público.

Destacó que fue el fiscal que trabajó un caso de interés público en el área oeste, refiriéndose al asesinato de un líder recreativo del pueblo de Moca, logrando la convicción de los implicados. Asimismo, ha promovido casos para que sean atendidos por la Oficina del Procurador General y sean llevados al Tribunal de Apelaciones.

Indicó, a su vez el licenciado Cuerda Pérez que gracias a su experiencia como Oficial Jurídico, y ahora como fiscal, ha tenido el privilegio de ayudar a sus compañeros en casos de gran envergadura en el Tribunal de Aguadilla y ha servido como asesor en distintas controversias legales en la fiscalía.

Concluyó el designado expresando que es producto del sistema de educación pública de Puerto Rico, y que fue ese sistema el que le formó profesionalmente, y que ha sido esta Isla la que le ha visto crecer y formar su familia y es aquí en Puerto Rico donde quiere permanecer. Por eso luego de la experiencia adquirida en sus distintos roles y motivado por el llamado al servicio público, quiere devolverle a Puerto Rico, parte de lo que le ha brindado, razón por la cual desea poner al servicio sus talentos en la búsqueda de la Justicia, y así seguir contribuyendo a ganar la confianza del pueblo en las instituciones.

IV. CONCLUSIÓN

Luego de realizar una evaluación y análisis, esta Comisión reconoce que el historial académico y profesional del nominado demostró la capacidad, dedicación y compromiso de éste



para ocupar el cargo de Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia. El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos constitucionales y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, luego de su estudio y consideración, tiene a bien someter a este Alto Cuerpo, su informe recomendando la confirmación del nombramiento del licenciado Roberto Francis Cuerda Pérez como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente
Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos